

1501442-25.2021.8.26.0572

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... anotações ligadas à contabilidade do tráfico. Foram encontrados ainda produtos furtados.

Também segundo prova testemunhal, havia movimentação de usuários no local.

Diante disso, considerando a droga achada com o réu, a forma de como estava divida, os apetrechos encontrados, balança e anotações, e as informações de tráfico no local, conclui-se que realmente que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501442-25.2021.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501442-25.2021.8.26.0572

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284230/2021 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 20890299 -

DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 2284230 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO GALASSI FOLGUERAL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

*

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de MURILO GALASSI FOLGUERAL denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu guardava, para os

fins de comércio, substância entorpecente sem nenhuma autorização para tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição dos acusados ou pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de fls. 182/183 e 187/189

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, havia denúncia de que o réu realizava o comércio clandestino de entorpecente no local dos fatos e que recebia produtos furtados como pagamento de drogas.

Ainda segundo prova testemunhal, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do réu, oportunidade em que foram encontrados o entorpecente narrado na denuncia, balança de precisão e anotações ligadas à contabilidade do tráfico. Foram encontrados ainda produtos furtados.

Também segundo prova testemunhal, havia movimentação de usuários no local.

Diante disso, considerando a droga achada com o réu, a forma de como estava divida, os apetrechos encontrados, balança e anotações, e as informações de tráfico no local, conclui-se que realmente que os fatos se deram na forma narrada pela acusação.

O relato das testemunhas de defesa não impede o decreto condenatório.

Saliento que o fato de o réu também fazer uso de droga não exclui o crime em análise, uma vez que é comum usuário vendendo entorpecente, como forma de sustentar o próprio vício.

Nenhum delas soube precisar se as anotações eram referentes ao comercio lícito do réu.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, considerando o efeito maléfico da droga apreendida. (artigo 42 da Lei 11.343/06) e os maus antecedentes do réu. (artigo 59 do Código Penal). Total: 6anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias multa em seu valor mínimo.

Aumento a pena em 1/6, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal. Total: 7 anos, 11 meses e 8 dias, mais 793 dias multa em seu valor mínimo.

Sem atenuantes.

Sem causa de aumento de pena.

Sem causa de diminuição de pena.

Incabível aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o réu, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias, mais 793 dias multa em seu valor mínimo

Regime fechado para início de cumprimento de pena, considerando ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Respondido preso todo o processo, o réu deve aguardar eventual recurso recolhido.

São Joaquim da Barra, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA